

- K. 952/20

• U IME CRNE GORE

- OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sudiji Nadi Rabrenović, uz učešće Mitrović Anđele, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljene P. M., zbog krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore, po Optužnom predlogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, Kt.br. .../20 od 01.12.2020. godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 27.05.2021. godine, u prisustvu zastupnika optužbe K. A., državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici i okrivljene P. M., donio je i dana 31.05.2021. godine, javno objavio,

• P R E S U D U

- OKRIVLJENA:

- P. M., JMB: ....., od oca S. i majke B., rođene R., rođena ..... godine u P., sa prebivalištem u P. - GO G., selo B. P., državljanka Crne Gore, završila srednju hemijsku školu, nezaposlena, neudata, nema djecu, lošeg imovnog stanja, neosuđivana,

• K r i v a j e,

- Zato što je:

- U periodu od 30.03.2020. godine do 05.04.2020. godine, u P., u selu B. P., svjesna da može učiniti djelo pa je na to pristala, kao majka, lišila života svoje dijete neposredno poslije porođaja, dok je kod nje trajao poremećaj izazvan porođajem u vidu akutnog konfuznog stanja sa težim oblikom prolazne depresije, na način što je nakon porođaja donešenog i za vanmaterični život sposobnog ženskog novorođenčeta, živorođenog u desetom mjesecu materičnog života, ugušila novorođenče stavljajući ga u PVC kesu, koju je sa novorođenčtom ubacila u septičku jamu poljskog toaleta koji se nalazi u dvorištu njene porodične kuće,
- - čime je izvršila krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- Pa sud okrivljenoj, primjenom citiranih zakonskih odredbi, te čl. 2, 4, 5, 15, 42, 52, 53 i 54 Krivičnog zakonika Crne Gore, te čl. 229 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, i z r i č e

## USLOVNU OSUDU

- Kojom okrivljenoj utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno određuje da se utvrđena kazna neće izvršiti ako okrivljena za vrijeme od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne izvrši novo krivično djelo.
- Obavezuje se okrivljena da, na ime troškova krivičnog postupka, u korist budžeta Crne Gore plati iznos od 665,50 eura i na ime sudskog paušala iznos od 40,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude.

## O b r a z l o ž e n j e

- Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici Optužni predlog, Kt.br. .../20 od 01.12.2020. godine, protiv okrivljene P. M., zbog krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore. Zastupnik optužbe u završnoj riječi navela je da je provedenim dokazima nesporno utvrđeno da je okrivljena izvršila krivično djelo za koje se tereti. Odbrana okrivljene je nelogična i životno neodrživa pa joj kao takvoj ne treba pokloniti vjeru, već je cijeliti kao sračunatu na izbjegavanje krivice. Naime, njena odbrana nije u skladu sa provedenim dokazima, iskazom svjedoka D., rezultatima pretresa koji je izvršen u njenoj porodičnoj kući. Naime, nakon izjašnjenja vještaka medicinske struke prof. dr Č. I., na glavnom pretresu od 27.05.2021. godine, a i na osnovu cjelokupnog dokaznog postupka, nesporno je da je okrivljena majka novorođenčeta, da je to dijete živorođeno i to kao sposobno za vanmaterični život, da je smrt tog novorođenčeta nasilna, da je njegovo tijelo pronađeno pretresom u poljskom toaletu porodičnog objekta okrivljene. Iz odgovora okrivljene na pitanje tužioca nesporno proizilazi da je istoj prije izvršenog pretresa bilo poznato gdje se tijelo novorođenčeta nalazilo. Kod takvih nespornih činjenica odbrana okrivljene da joj isprava uopšte nije bilo poznato da se porodil, već da je to tek naknadno saznala, te da je navedeno nasilno učinio upravo D. G., no da i pored toga neposrdno po porođaju nije imala čak ni fizičkih naznaka da je do porođaja došlo, je životno i iskustveno neodrživa, a to posebno ako se ima u vidu životna dob okrivljene u vrijeme izvršenja krivičnog djela, čime je njena odbrana u potpunosti obesmišljena. Kod navedenih razloga od suda je tražila da okrivljenu ogласi krivom i da joj izrekne adekvatnu krivičnu sankciju.
- Okrivljena P. M. u odbrani pred ovlašćenim tužiocem Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, na Zapisniku Kt.br. .../20 od 21.04.2020. godine, iskoristila je svoje zakonsko pravo i nije iznosila svoju odbranu.
- Okrivljena P. M., u odbrani na glavnom pretresu od 26.01.2021. godine, navela je da to nije uradila, prije svega ne bi dozvolila da joj neko nešto tako uradi, a kamo li njenoj porodici. To je uradio D. G.. Tog dana kada se desio taj događaj nije bila kući od 10,00 časova do 17,00 časova, a to je bio ponedjeljak, ne sjeća se datuma. Bila je kod D. G., u stanu, koji je on iznajmio na Z., u L., u Ulici S. B. br. .../., X sprat. D. G. nije državljanin Crne Gore, već je državljanin Republike Srbije. D. G. i ona su izlazili skoro dvije godine, bili su u emotivnoj vezi. U periodu kada su izlazili D. G. je živio u Crnoj Gori i radio je u blizini mesare u kojoj je i ona radila, a to je mesara "J." koja se nalazi u poslovnom centru "G.". D. G. je pravio leskovačku masu, u nekoj od radionica mesare "J.", ali ne zna gdje se tačno nalazila ta radionica u kojoj je D. G. radio. Zna da je D. G. 09.05. rođendan, on je iz Leskovca, a ne zna koje je godišće. Cijelo vrijeme za koje je bila u vezi sa D. G., on je živio na adresi koju je navela. D. G. i ona su se upoznali u mesari u kojoj je radila, jer je on često dolazio u tu mesaru u kojoj je radila,

stupili su u kontakt i počeli su da izlaze. Misli da su izašli prvi put za rođendan D. G. 2017. godine ili 2018. godine. D. G. u Crnoj Gori nije imao nikog od porodice, a ne zna da li je imao koga od porodice u Srbiji. Njih dvoje su izlazili i sve je bilo normalno. Njena porodica nije znala za vezu između nje i D. G., zato što ona slabo priča o tim stvarima, zatvoren je tip. D. G. i ona su skoro svaki dan izlazili, mimo radnog vremena, a njena porodica je nije pitala gdje je bila za to vrijeme. D. G. i ona su izlazili u kafić blizu radnje u kojoj je radila, a ne zna kako se zove taj kafić, a onda bi otišli u njegov iznajmljeni stan, a nije joj poznato kod koga je D. G. iznajmio taj stan. Nije ga nikada pitala za to, jer je interesovao samo on, ništa drugo je nije interesovalo. Njene kolege sa posla nijesu znale da D. G. i ona izlaze, jer je D. G. želio da kriju njihovu vezu, ne zna iz kojeg razloga, nije ga nikada pitala za razlog, a njoj to nije smetalo. Ne zna kako je došlo do svega toga. D. G. nije želio dijete, a ona je željela dijete. D. G. i ona su bili u intimnim odnosima i on je znao je ona ostala trudna, a to mu je rekla kada je vidjela da nema više ciklus. Nije išla kod ljekara nakon što je ostala trudna, jer je bilo strah. I nakon što je ostala u drugom stanju bila je u vezi sa D. G., a D. G. se nije složio sa tim što je ona zadržala trudnoću, on je insistirao da ona abortira, a ona to nije željela, jer voli djecu, a to joj je bilo prvo dijete. Međutim, u periodu njene trudnoće komunikacija između nje i D. G. bila je normalna i oni su se gledali stalno. Njenoj porodici nije rekla da je u drugom stanju, ćutala je o tome, a kada joj je stomak postao vidljiv, negirala je da je u drugom stanju, iako su postojale glasine da je trudna, a pojma nema ko je prenosio te glasine. Za cijelo to vrijeme živjela je kod njenih roditelja, samo je odlazila na posao od 06,00 časova do 14,00 časova, a nekada i od 06,00 časova do 16,00 časova i stalno se vraćala kući, dakle živjela je kod svojih roditelja. Šta god da je njena porodica pitala u vezi njene trudnoće, ona je to negirala, pitali su je da li je istina to što čuju, odnosno da je trudna, rekla im je da nije istina, a nijesu je pitali sa kim je ostala trudna, jer nijesu ni znali da ima dečka. Stomak joj zbog trudnoće nije bio puno vidljiv, nije bio veliki, a nije se ni trudila da ga sakriva. Zna da je bio ponedjeljak kada je pozvala D. G., dok je bila na poslu i rekla mu je da se ne osjeća dobro, da nešto nije u redu sa njom i D. G. je došao po nju, oko 10,00 časova i povezao je u njegov stan. Kada su došli u stan D. G., tražila je da joj donese nešto da popije jer je bila žedna, on joj je donio sok iz kuhinje, a šta je bilo u tom soku ne zna, odnosno ne zna šta joj je D. G. stavio u taj sok. Posle izvjesnog vremena je zaspala i ne sjeća se ničega šta je dalje bilo sa njom. Kada se probudila i to nakon sat vremena, ponovo je tražila D. G. u da joj da nešto da popije i on joj je dao sok i ponovo je zaspala, a nakon toga se ničega ne sjeća. Nakon što je zaspala drugi put, spavala je baš dugo i probudila se oko 14:30 časova ili 16,00 časova, nije sigurna. Kada se drugi put probudila na sebi je imala trikmajicu, a majica koju je bila obukla preko trikmajice bila joj je skinuta i stavljena na drugi krevet, a takođe je prije toga na sebi imala i helanke, koje nijesu bile na njoj kada se probudila. Tom prilikom, imala je nadogradnju na noktima i ruke su joj bile ljepljive, a ispod noktiju bila joj je krv, zna da je prethodno bila oprala ruke i mirisale su joj ruke na vlažne maramice. Kada je pitala D. G. šta joj je sa rukama, on joj je rekao da je možda takla meso u mesari, ali su joj ruke mirisale na vlažne maramice. Kada se probudila drugi put, na krevetu na kojem je spavala bila je druga posteljina u odnosu na onu što je bila prije toga. Bila je u 34. nedjelji trudnoće, odnosno u osmom mjesecu trudnoće, a kada je bila kod doktora ginekologa u martu 2020. godine, doktorica joj je rekla da treba da se porodi u aprilu. Ne zna koji je datum bio kada se sve to desilo, zna samo da je bio ponedjeljak, a kada se probudila drugi put u stanu D. G., osjetila je bolove u predjelu stomaka i bilo joj je crveno i modro u predjelu stomaka, jer je zavrnila trikmajicu da pogleda stomak, njen stomak je izgledao tako kao da je stiskan dio ispod rebara na prednjoj strani. Nije mogla da ustane zbog bolova u stomaku, ali nije krvarila. Pitala je D. G. zašto je boli dio u predjelu stomaka, jer je još uvijek rano da se porodi, a on joj je odgovorio: "Nema veze, to je tako normalno.". Onda je ustala iz kreveta, obukla se i krenula je kući, a D. G. je odvezao kući autom do ulice u kojoj se nalazi njena kuća, a nije imala blage veze što se desilo sa njom dok je bila u stanu D. G.. Stomak joj je izgledao isto kao i prije nego što je došla u stan kod D. G., bio je iste veličine, a sva je bila otečena. Kada je došla kući sjedjela je malo sa njenima i pošla je da legne. Zaspala je malo i probudila se na podu krvareći, gdje je našla njena majka, u toku noći. Ustala je, pošla je do WC-a i obrisala se, stavila je uložak i legla je. Nakon toga je sve bilo normalno, njeni je kući nijesu pitali šta joj je. Njena porodica je znala da ima jednu cistu na maloj karlici, a drugu u predjelu prednje strane stomaka, sa desne strane. Bila je normalno te večeri i porodica joj te večeri nije rekla da ide kod ljekara. Pozlilo joj je tek u

nedjelju, nije znala šta se dešava sa njom. Od ponedjeljka do nedjelje je ležala kući, nije išla na posao. Njen stomak je i dalje bio veliki. Bila je i dalje u komunikaciji sa D. G. i on se normalno ponašao, a pričali su na video poziv, rekao joj je da će biti dobro i da će to proći brzo, samo to joj je govorio. U nedjelju joj je pozlilo, počela je da drhti, nije mogla da diše, pošla je u kupatilo i pala je pored kade, bilo joj je hladno. Nekako se vratila od kupatila do sobe i legla je na krevet. Nakon toga, njena porodica je zvala Hitnu pomoć i nije ni znala da je D. G. porodio 30.03.2020. godine, jer toga nije bila svjesna. Saznala je da se porodila kada su je iz Hitne pomoći odveli u Urgentni centar, kada su joj rekli da je posteljica zaboravljena u njoj i da se nasilno porodila. D. G. i ona se nijesu gledali nakon toga, samo se sa njim preko video poziva čujala, a telefon su joj oduzeli u bolnici. Njena porodica joj je rekla, odnosno njeni roditelji su joj rekli da je beba pronađena u septičkoj jami, ali njena porodica o tome nije imala blage veze. Rekli su joj da je dolazila policija, a ona je za to vrijeme bila u bolnici na operaciji, zbog posteljice koja joj je ostala i ciste su joj izvukli. Njeni roditelji ne znaju baš ništa o tome, oni su i dalje u šoku, ne mogu da vjeruju, ali i ona je u šoku, nokte je izgrickala, puši stalno, ne priča, zatvorila se u sebe, teško joj je da o tome priča. Nije tražila pomoć ljekara, a sa D. G. se nije čula, jer nema telefon, oduzet joj je. D. G. je nije potražio uopšte nakon toga, a njena majka joj je rekla da je D. G. dolazio na terasu njihove kuće, tačnije da je čula korake na terasi i da misli da je to on bio, ali se ona ne sjeća toga uopšte, a to je bilo kasno uveče, kada je izašla iz bolnice. Bila je jedno veče napolje, non stop je budna i izašla je napolje iz kuće, pa je majka pitala da li je vidjela D. G., rekla joj je da nije, a majka joj je rekla da je D. G. bio na terasi, čula mu je korake. Neki iz komšiluka su vidjeli D. G. i rekli su da se tuda šeta. D. G. nije znao tačno gdje je kuća u kojoj ona živi, a znao je ulicu u kojoj živi. Nakon događaja, nije ni vidjela, ni sreća D. G., niti se on postarao da dođe da je pita treba li joj pomoć, ništa nije uradio. Iako D. G. nije znao gdje živi, lako mu je bilo da nađe njenu kuću, jer je kada bi je dovezao čekao da uđe u kuću pa je vidio gdje živi, a non stop su pričali na telefon putem video poziva, pa je tom prilikom vidio i dvorište. Nema psihičkih problema i nikada se nije liječila od nekih psihičkih bolesti, normalno je završila školu, jedino što ne spava normalno od tada, a i gricka nokte. Nakon tog događaja nije potražila pomoć ljekara, jer je bolje da je sama, ne radi nigdje i živi od očeve plate. Njena porodica pokušava da je smiri, da sve izgleda normalno, a ona sve izbjegava i čuti, zna da ni njima nije lako. Niko od njene porodice, a ni ona nijesu tražili D. G. nakon toga, a to što je rekla u odbrani na glavnom pretresu, nije rekla policiji, ne zna zašto. Ne zna zašto nakon događaja sve to što je rekla na glavnom pretresu nije ispričala policiji, nego tek pred sudom. Nije otišla kod ljekara da se pregleda u toj nedelji kada nije išla na posao, već je bila kući, jer je bilo strah, a ni nakon izlaska iz bolnice uopšte nije išla da se pregleda, jer ne izlazi nigdje iz kuće. Nije kontaktirala sa D. G. nakon događaja, ne zna da li je D. G. u Crnoj Gori. Ne zna koliko je bila teška prije porođaja, a visoka je 1,73 m, a ne zna ni sada koliko je teška. Uvijek je bila srednje građe i težine. D. G. je nekog platilo da je porodi nasilno, jer D. G. nije bio u stanu kada se probudila drugi put, nego je došao nakon 20 minuta od njenog drugog buđenja, a kada ga je pitala gdje je bio i šta je sa njom bilo i zašto joj je skinuta odjeća, rekao je da je bio u prodavnici, da joj je možda bilo vruće i da se sama skinula. D. G. je sam živio u tom stanu. Tog dana kada se porodila u stanu D. G., nije primijetila nekog drugog osim njega, sa plavim, hirurškim rukavicama na rukama i maskom. Kada je krenula kući iz stana D. G., on je odveo njegovim vozilom "Volkswagen Sharan" plave boje, leskovačkih registarskih oznaka. Prilikom izlaska iz stana, primijetila je da je D. G. nosio neku crnu, veliku kesu. U toj kesi je kupio patike, odnosno zajedno su kupili te patike. Kesa je bila od butika "x s." i bio je taj naziv na toj kesi i D. G. je stavio tu kesu na zadnje sjedište vozila. Nije pitala D. šta je u toj kesi, ona ga nikad ništa ne pita, niti kada kupi nešto, niti mu je pravila problem oko kupovine, kao ni o tome šta nosi i kako nosi. Kada je D. G. dovezao, ostavio je na glavnu ulicu u odnosu na njenu kuću. Nije primijetila šta je D. G. uradio nakon toga, niti gdje njegovo vozilo odlazi, nije gledala dalje i nije se okretala, samo je ušla u kuću. Udaljenost od glavne ulice gdje je ostavio D. do njene kuće iznosi otprilike 100 m, možda i manje i ta razdaljina može se proći za 2-3 minuta. Vidjela je da je vozilo D. stajalo dok je ušla u kuću, a šta je dalje bilo ne zna. Njena kuća se vidi sa glavnog puta, ali se slabo vidi od voćnjaka, ali vidi se dovoljno. Sa D. nije razgovarala o tome šta se nalazi u dvorištu njene kuće, ali kada su razgovarali telefonom, uvijek su razgovarali na video poziv i pokazivala mu je dvorište, voćke, malu paščad, svinje, kokoške. D. G. nikada nije bio kod nje i njene porodice kući u gostima ili u posjeti. Poljski WC se u

odnosu na njenu kuću nalazi na kraju dvorišta kod drvljanika, gdje se nalazi svinjac i drvljanik, a ne zna koliko je udaljen od kuće, a WC se vidi sa glavnog puta. Kada se vratila kući, bilo je 17,30 časova, bio je sumrak. Dok je bila u stanu D. nije primijetila da joj je već prljav, mokar ili nešto slično, osim da joj je trikmajca bila mokra, a već nije bio na njoj, bio je kod helanki na drugom krevetu. Nije pitala D. zašto je promijenjena posteljina na kojoj je spavala. U kući živi sa ocem, majkom i sestrom. O trudnoći nije razgovarala sa sestrom. Otac djeteta koje je nosila je D. G.. Ne zna pol djeteta koje je rodila. Objašnjavajući da li joj je neko prijetio, strašio je da ne smije biti trudna, da ne smije roditi dijete i slično, navela je da je D. G. jednom prilikom udario zbog toga što je trudna, jer on nije želio dijete. D. G. je želio da ona makne dijete, a ona to nije željela, pa je udario po faci i išla joj je krv iz nosa. Nema saznanja od kolega i prijatelja šta se desilo sa D. G. nakon tog događaja. Nije joj poznato da prilikom pretresa kuće nije pronađeno baš ništa i da je upravo njen otac pozvao službenike policije u poljski WC, jer uopšte ne priča sa roditeljima, zatvori se potpuno i ne priča ni o čemu sa roditeljima i guta sve u sebi, ako ima probleme čuti, riješiće ih sama. Bila je u bolnici na Intenzivnoj njezi kada joj je službenik policije oduzeo telefon. Ne sjeća se da li je službeniku policije rekla eventualno nešto o tome gdje se dijete nalazi. Ne zna odakle njenom ocu saznanje gdje se dijete nalazi iako ne razgovara sa njim, možda mu je neko od policije rekao, a možda je i ona rekla policajcu kada su je ispitali. Pojašnjavajući kako zna gdje se nalazilo dijete i kako je to rekla policajcu ako ne zna ni da se porodila, navela je da ne zna, možda u podsvijesti, s obzirom da se, kada su u bolnici izvadili posteljicu iz nje, sjetila kese što je D. G. nosio i da je on to sigurno bacio tu. Ne zna zašto te sumnje nije iznijela policiji, teško joj je da o tome priča. Pojašnjavajući da li je neko vršio uticaj na nju na koji način da iznese svoju odbranu pred sudom, navela je da ne zna i da na nju niko nije vršio uticaj. Dodala je da je D. G. koristio 067 i 068 mrežu, ali ne sjeća se njegovog broja telefona. Što se tiče registarskih oznaka njegovog vozila samo zna da su, leskovačkih oznaka, LE. Žao joj je što ne zna kako je to dijete rodila, ne zna ni da li je rodila žensko ili muško dijete i žao joj je što to dijete nije živo.

- U završnoj riječi okrivljena P. M. navela je da to nije uradila.
- Sud je u dokaznom postupku: saslušao svjedoke P. S, P. B i P. M, saslušao svjedoka D. G., izvršio uvid u Otpusnu listu sa epikrizom Kliničkog centra Crne Gore Ginekološko akušerske klinike na ime P. Mirjane matični br. istorije bolesti ....., na saglasan predlog stranaka pročitao Nalaz i mišljenje Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I. od 06.07.2020. godine i Dopunu Nalaza i mišljenja te Komisije od 23.11.2020. godine, pročitao Zapisnik o pretresanju računara, mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja Uprave policije - CB Podgorica od 30.07.2020. godine, na saglasan predlog stranaka pročitao Nalaz i mišljenje vještaka za digitalne dokaze B. S. od 22.10.2020. godine, pročitao Zapisnik o uviđaju Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../2020 od 06.04.2020. godine, izvršio uvid u Dokumentaciju Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine, Dokumentaciju Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 07.04.2020. godine, Dokumentaciju Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine, Dokumentaciju Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine, pročitao Službenu zabilješku Uprave policije - CB Podgorica Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije, Stanica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici - Jedinica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, Službenu zabilješku Uprave policije - CB Podgorica Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije, Stanica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici - Jedinica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Obd.br. .../20 od 07.04.2020. godine, sa Izvještajem specijaliste "M. C." od 11.03.2020. godine, na ime P. M., pročitao Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, Potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, Potvrdu o ulaženju u stan i druge prostorije Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, Potvrdu o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, pročitao Obdukcioni Zapisnik vještaka medicinske struke dr I. Č. S.br. .../2020 od

10.04.2020. godine sa fotodokumentacijom, na saglasan predlog stranaka pročitao Nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr I. Č. i dr N. R. od 25.11.2020. godine, saslušao vještaka medicinske struke dr Č. I., na glavnom pretresu od 27.05.2021. godine i pročitao Izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Osnovnog suda u Podgorici Ke.br. .../2020 od 18.12.2020. godine.

- Iz Zapisnika o uviđaju Uprave policije - CB Podgorica, Obd br. .../20 od 06.04.2020. godine, proizilazi da je isti sačinjen povodom izlaska na mjesto događaja i povodom obavještenja da je u dvorišnom WC-u, koji se nalazi nad septičkom jamom, u dvorištu porodične kuće, vlasništvo P. S., koja se nalazi u mjestu B. P., GO G., pronađeno mrtvo novorođenče. Dana 05.04.2021. godine, u 16,41 h, službenike Stanice policije za poslove dežurstva CB Podgorica obavijestilo je medicinsko osoblje Odjeljenja ginekologije Kliničkog centra Crne Gore da je u tom centru na liječenju pacijentkinja P. M., koja ima zdravstvene probleme nakon porođaja, koji se navodno dogodio prije mjesec dana. Dana 06.04.2020. godine, o navedenim okolnostima obaviješteni su službenici kriminalističke policije, Stanice za krvne i seksualne delikte CB Podgorica, koji su preduzeli odgovarajuće mjere i radnje i tim povodom je izvršen pregled i pretres porodične kuće, pomoćnih prostorija, kao i porodične grobnice, vlasništvo P. S.. Na okolnosti pronalaska mrtvog novorođenčeta, najprije je izvršen pregled porodične grobnice, novoizgrađenog groba, vlasništvo P. S., koji je lociran na mjesnom groblju sela B. P.. Tim pregledom nije pronađeno tijelo mrtvog novorođenčeta. Naknadnim, drugim izlaskom na lice mjesta izvršen je pregled porodične kuće i pomoćnih objekata vlasništvo P. S. koje se nalaze u selu B. P. GO G.. Porodična kuća vlasništvo P. S. je prizemna, a u dvorištu kuće po istočnoj strani u ograđenom dvorištu nalaze se pomoćni objekti: ljetnja kuća, ostava, štala - svinjac, a pravo dvorišni WC. Na tim objektima nalazi se krov i nadstrešnice. Spoljni WC je napravljen od čvrstog materijala, dasaka sa krovom, vratima i betonskom pločom u čijem se dijelu nalazi otvor iznad septičke jame. U septičkoj jami, u najlonskoj kesi sa čvorom nalazilo se beživotno tijelo novorođenog djeteta. Nakon vađenja i pranja te najlonske kese konstatovano je mrtvo novorođenče koje je fotografisano. Kriminalistički tehničar je izvršio pregled lica mjesta, kojom prilikom je isto fotografisano o čemu je sačinjena fotodokumentacija koja čini sastavni dio Zapisnika.
- Dokumentacija Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine, sačinjena je povodom fotografisanja pretresa kuće P. S. u selu B. P. GO G. i sastoji se od 18 fotografija na kojima je prikazan izgled kuće, izgled ulaza u kuću, izgled ulaznih vrata kuće, izgled hodnika kuće, izgled vrata sobe, izgled unutrašnjosti sobe, izgled dva metka u ladici ormara i njihov bliži izgled, izgled ulaznih vrata dnevne sobe, izgled dnevne sobe, izgled puške, izgled fabričkog broja puške i njegov bliži izgled, izgled oružnog lista i njegov bliži izgled, izgled oružnog lista i bliži izgled.
- Dokumentacija Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 07.04.2020. godine, sačinjena je povodom fotografisanja obdukcije novorođenčeta na Odjeljenju za sudsku medicinu i Patologiju Kliničkog centra Crne Gore i sastoji se od 9 fotografija na kojima je prikazan izgled tijela i tok obdukcije.
- Dokumentacija Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine, sačinjena je povodom fotografisanja porodične grobnice vlasništvo P. S. u selu B. P. GO G. i sastoji se od 8 fotografija na kojima je prikazan izgled groblja u selu B. P. i izgled porodične grobnice.
- Dokumentacija Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine, sačinjena je povodom fotografisanja lica mjesta pronalaska beživotnog tijela novorođenčeta u dvorištu porodične kuće, vlasništvo P. S. u selu B. P. GO G. i sastoji se od 10 fotografija na kojima je prikazan izgled kuće i pomoćnog objekta, izgled pomoćnog objekta, izgled toaleta pored pomoćnog objekta, izgled unutrašnjosti toaleta i PVC kese u

septičkoj jami, izgled PVC kese nakon vađenja iz septičke jame i njen bliži izgled, izgled fetusa nakon vađenja iz PVC kese i njegov bliži izgled.

- Iz Službene zabilješke Uprave policije - CB Podgorica Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije, Stanica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici - Jedinica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, proizilazi da je ista sačinjena u službenim prostorijama CB Podgorica u vezi naknadnog izlaska i pregleda dvorišta porodične kuće P. S., u kojima stanuje i koje koristi P. M., a u cilju pronalaska beživotnog tijela novorođenčeta. Dana 06.04.2020. godine, oko 16,30 časova, postupajući po prethodno prikupljenim informacijama da je P. M. nakon porođaja, koji se desio u večernjim časovima dana 30.05.2020. godine/31.03.2020. godine, tijelo svog novorođenčeta krijući stavila u PVC kesu koju je nakon toga ubacila u septičku jamu kroz šupljinu poljskog WC-a. Policijski službenici su pristupili ispred dvorišta porodične kuće P. S.. Nakon upoznavanja P. S. sa navedenim saznanjima, imenovani je pozvao policijske službenike CB Podgorica, JKP za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata da uđu u dvorište i zajedno sa njim provjere navedene informacije. Prilikom dolaska u poljski WC koji se nalazi u dvorištu kuće, P. S. je na ruku navukao PVC kesu uz pomoć koje je umočio ruku u sadržaj fekalija u septičkoj jami i tom prilikom napipao opisanu kesu u kojoj se nalazilo beživotno tijelo novorođenčeta i istu izvukao iz fekalija - septičke jame. P. S. je izdata Potvrda o ulasku policijskih službenika u njegov stan. Takođe, sve navedeno je dokumentovano od strane službenika CB Podgorica SKP za kriminalističku tehniku, nakon čega je vozilom pogrebnih usluga tijelo transportovano na Odjeljenju za sudsku medicinu Kliničkog centra Crne Gore, radi vršenja sudsko-medicinske obdukcije.
- Iz Službene zabilješke Uprave policije - CB Podgorica Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije, Stanica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici - Jedinica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Obd.br. .../20 od 07.04.2020. godine, proizilazi da je ista sačinjena u službenim prostorijama CB Podgorica u vezi izuzimanja medicinske dokumentacije, pacijenta P. M. iz klinike "M. M.", koja se nalazi u Ulici x. j., a koja je dana 05.04.2020. godine, primljena u Klinički centar Crne Gore, zbog zdravstvenih problema usled porođaja obavljenog van zdravstvene ustanove.
- Iz Izvještaja specijaliste "M. C." od 11.03.2020. godine, na ime P. M., proizilazi da je imenovana došla na pregled zbog bolova u gornjem dijelu trbuha i nadimanja. Izvršen je ultrazvučni pregled i konstatovano da je otežana vizuelizacija lica kao i srčanih komora, mjerenja toraksa i sagledavanje dugih kostiju ploda, zbog miomatozne formacije u istmičnoj regiji bočno desno, promjera 111 x 99 mm ispunjene nepravilnim anehogenim dijelom hipereshogabnim odjecima. Abdominalna cirkumiferanca (AC) je 306 mm, dužina femira (FI) je 467 mm, srčana radnja ploda ritmična, tjelesna masa ploda 2372 gr. Prema tim parametrima sonorna starost trudnoće je 34 nedjelje. Određena je terapija i navedena dijagnoza na latinskom jeziku.
- Iz Zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, proizilazi da je isti sačinjen povodom pretresa porodične kuće vlasništvo P. S., u kojima boravi P. M., a koja se sastoji od dnevnog boravka, hodnika, dvije spavaće sobe, kupatila, kuhinje sa trepezarijom i pomoćnih objekata. Prilikom pretresa su nađeni i privremeno oduzeti sledeći predmeti: lovačka puška marke "IŽ-12" fabričkog broja ..., koja je dobrovoljno predata prilikom početka pretresa, koja se nalazila u kući u dnevnoj sobi, oružni list na ime P. S., izdat dana 02.06.1981. godine, od SUP-a Titograd, za oružje marke "IŽ-12" fabričkog broja ..., koji je predat od strane P. S., dva komada sačmene municije kalibra 12 mm, koji su pronađeni u fioci ormara, u spavaćoj sobi, koju koriste P. M. i P. B..

- Iz Potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, proizilazi da je od lica P. S. ovlašćeni policijski službenik navedenog dana oduzeo sledeće predmete: lovačku pušku marke "IŽ-12" fabričkog broja ..., kalibra 12 mm, oružni list na ime P. S., izdat dana 02.06.1981. godine, od SUP-a Titograd, za oružje marke "IŽ-12" fabričkog broja ..., dva komada sačmene municije kalibra 12 mm.
- Iz Potvrde o ulaženju u stan i druge prostorije Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, proizilazi da je od P. S. navedenog dana oduzeta kesa u kojoj se nalazi beživotno tijelo novorođenčeta, a koju je P. S. pronašao u prisustvu policijskih službenika u septičkoj jami ispod poljskog WC - a.
- Iz Potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, proizilazi da je od lica P. M. ovlašćeni policijski službenik navedenog dana oduzeo mobilni telefon marke "Samsung" crne boje IMEI broja ...../...
- Iz Otpusne liste sa epikrizom Kliničkog centra Crne Gore Ginekološko akušerske klinike na ime P. M. matični br. istorije bolesti ....., proizilazi da je P. M. liječena u toj ustanovi u periodu od 05.04.2020. godine do 21.04.2020. godine, a da je primljena na to odjeljenje zbog obilnog vaginalnog krvarenja, na prijemu je bila febrilna i imala je tjelesnu temperaturu 39,2, malaksala, a pri ginekološkom pregledu kolabirala. Obradena klinički, labaratorijski i ultrazvučno. Kliničkim i ultrazvučnim pregledom uterus izrazito uvećan, sa ultrazvučnom slikom, zaostalog posteljičnog tkiva u materici. Odmah po prijemu urađena instrumenatalna revizija i pacijentkinja je nakon toga prevedena u Jedinicu intenzivnog liječenja, u kojoj je sprovedena trojna antibiotska i antikoagulantna terapija. Na kontrolnom pregledu dana 08.04.2020. godine i dalje ultrazvučno perzistira dio posteljičnog tkiva, kao i velike tumorske formacije u maloj karlici dimenzija do 15 cm, opisane na CT male karlice, urađena RCU i dobijen veći dio posteljičnog tkiva. Nakon toga, urađena je laparatomija i miomektomija, prilikom čega je konstatovana nekroza velikog miomatoznog čvora na zadnjem zidu. Postoperativni tok protekao uredno. Zbog pogoršanja opšteg stanja u smislu srčane dekompenzacije i fleuralnog izliva pacijentkinja je ponovo vraćena u Jedinicu intenzivnog liječenja, gdje je konsultovan kardiolog. Nakon poboljšanja opšteg stanja i stabilizacije vitalnih parametara, pacijentkinja je dana 15.04.2020. godine, prevedena na Odjeljenje operativne ginikologije GAK. Na otpustu pacijentkinja stabilna, urednih, vitalnih parametara.
- Iz Nalaza i mišljenja Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I. od 06.07.2020. godine, proizilazi da na osnovu rezultata psihičkog testiranja, može se govoriti o osobi koja sumnja u svoje kvalitete i koja rijetko postavlja ciljeve, međutim, kada ih postavi prilično čvrsto ih se drži, što potkrepljuje i smanjena intelektualna širina i veća konzervativnost mišljenja. Inicijalno je ekstravertna, ali moguće pod uticajem izmijenjenih okolnosti razvila je smanjenu društvenost, skorovi na negativnoj valenciji učvršćuju podatke sa skale savjesnosti na način da - ne postoji duboka evaulacija sopstvenog ponašanja i vrednovanja. To potvrđuju i odlike temperamenta (podskala anksioznosti) - strašljivost i sklonost negativnim emocijama. Registruje se anksioznost osobe, koja se lako osjeti povrijeđenom i koja će reagovati na kritike, sklona da se povuče i da potiskuje. Takođe, registruje se nizak nivo energije, nedostatak sigurnosti u sopstveni položaj, a po načinu na koji crta linije - nejednak pritisak i debljina linija registruje se napetost, nesigurnost u socijalnom kontekstu. Ispitanica je sniženih intelektualnih potencijala, kod koje su okolnosti kritičnog događaja generisale anksioznost, sklonost negativnim emocijama i blago depresivno raspoloženje, a sve to je generisano i hormonskim post porođajnim dizbalansom, ali i socijalnim kontekstom u kojem je



živjela (sredina u kojoj ispitanica živi još uvijek ne prihvata vanbračno dijete). Opisujući psihičko stanje ispitanice u deliktnoj situaciji, može se zaključiti da se nalazila u stanju akutnog konfuznog stanja, navela je potpunu amneziju, nesjećanje koje se odnosi na taj period i stanje pojačane pospanosti. U post deliktnom periodu opisala je obilno krvarenje kada joj je pružena pomoć u bolnici, negirala je izvršenje krivičnog djela sa konstatacijom: "Ne bi ja to učinila, možda je to drugi učinio". Po mišljenju Komisije vještaka, okrivljena P. M. je osoba ispod prosječnih intelektualnih sposobnosti, ne boluje od trajnog duševnog oboljenja psihotičnog tipa, niti težeg duševnog poremećaja. Aktuelno ispoljava simptome reaktivne depresije. Okrivljena negira krivično djelo kojim se tereti, a pod pretpostavkom da je isto izvršila, vještaci su mišljenja da se u vrijeme izvršenja krivičnog djela nalazila u stanju akutnog konfuznog stanja sa težim oblikom prolazne depresije. Sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u deliktnoj situaciji kod okrivljene je bila bitno smanjena.

- Iz Dopune Nalaza i mišljenja Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I. od 23.11.2020. godine, proizilazi da su u pisanom Nalazu i mišljenju naveli da se u vrijeme izvršenja krivičnog djela okrivljena nalazila u stanju akutnog konfuznog stanja sa težom slikom prolazne depresije, pa imajući u vidu prethodno navedeno, okrivljena se nakon porođaja nalazila u stanju duševnog poremećaja izazvanog porođajem, sa konstatacijom da je postojalo akutno konfuzno stanje sa težim oblikom prolazne depresije. Prema pravnoj terminologiji, opisani duševni poremećaj odgovara privremenoj duševnoj poremećenosti.
- Sud je cijenio Nalaz i mišljenje Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I. od 06.07.2020. godine i Dopunu Nalaza i mišljenja Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I. od 23.11.2020. godine, pa je iste prihvatio kao jasne, stručne i bazirane na pravilima struke i nauke.
- Iz Obdukcionog Zapisnika Kliničkog centra Crne Gore S.br. ../2020 od 10.04.2020. godine sa fotodokumentacijom, proizilazi da je obdukciju izvršila ljekar obducent i vještak dr I. Č., specijalista sudske medicine dana 07.04.2020. godine, u 09,00 časova, a obdukciji je prisustvovao kriminalistički tehničar MUP-a V. L.. Predmet obdukcije bio je leš ženskog pola, koji je bio u stanju truležnih promjena, ali se zaključak o smrti može dati. Na osnovu obdukcionog nalaza, mikroskopskog pregleda tkiva i organa, dostavljene medicinske dokumentacije majke, fotodokumentacije sa mjesta gdje je leš nađen i podataka o okolnostima slučaja, smrt donešenog i za vanmaterični život sposobnog ženskog novorođenčeta živorođenog u desetom mjesecu materičnog života je nasilna i nastala je usled ugušenja. Obukcijom nije utvrđeno postojanje anomalija, inkompatibilnih sa životom.
- Iz Nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr I. Č. i dr N. R. od 25.11.2020. godine, proizilazi da se uvidom u dostavljene spise predmeta vidi da je P. M. (36 godina) pregledana od strane ljekara ginekološke ordinacije "M. M." u Podgorici dana 11.03.2020. godine, zbog bolova u gornjem dijelu trbuha, kada joj je urađen ultrazvučni pregled i ustanovljena trudnoća starosti od 34 nedjelje (9 mjeseci) kao i postojanje benignog tumora materice (miom), te je dat savjet da se javi ginekologu - akušeru. U spisima predmeta ne postoji medicinska dokumentacija o eventualnim pregledima i vođenju trudnoće kod P. M., a ona je od 05. - 21.04.2020. godine, bolnički liječena na ginekološko - akušerskoj klinici Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici sa dijagnozama - stanje nakon vanbolničkog porođaja, sepsa, povišena tjelesna temperatura i zaostalo tkivo posteljice u materičnoj šupljini, kojom prilikom su joj urađene intervencije - vađenje zaostalog posteljичnog tkiva, te odstranjivanje postojećeg tumora materice, nakon čega je otpuštena na dalje kućno liječenje uz odgovarajuću terapiju. Obdukcijom tijela NN ploda majke P. M., mikroskopskim pregledom tkiva i

organa ploda i pregledom fotodokumentacije sa mjesta gdje je plod nađen, utvrđeno je da se radi o ženskom novorođenčetu, koje je donešeno i za vanmaterični život sposobno, živorođeno u 10 mjesecu materičnog života, a da je smrt nasilna i da je nastupila usled ugušenja. Takođe je navedeno da obdukcijom nije utvrđeno postojanje anomalija inkopatibilnih sa životom. Navedeno ugušenje može biti uzrokovano stavljanjem novorođenčeta u PVC kesu i stavljanja kese u septičku jamu poljskog toaleta. Ugušenje je takođe moglo nastati i zatvaranjem nosa i usta šakom/šakama druge osobe, ili pak nekim za vazduh nepropusnim materijalom. Dakle, sudskomedicinski, imajući u vidu da se leš u vrijeme obdukcije nalazio u fazi truležnih promjena, nije moguće pouzdano utvrditi tačan način na koji je plod ugušen, pri čemu oba pomenuta entiteta (stavljanje u plastičnu kesu i zatvaranje nosa i usta) spadaju u istu grupu asfiktičnih povreda (povrede nastale poremećajem disanja) - zapušanje nosa i usta. Smrt ženskog novorođenčeta je nastupila u periodu od oko 4 do 8 dana prije dana rada obdukcije 07.04.2020. godine, o čemu u prilog govori izgled tijela ploda na obdukciji kao i vrijeme nastanka zdravstvenih tegoba porodilje, koje su u vezi sa porođajem.

- Vještak medicinske struke dr Č. I., u izjašnjenju na glavnom pretresu od 27.05.2021. godine, navela je da u svemu ostaje kod Obdukcionog nalaza od 10.04.2020. godine i Nalaza i mišljenja od 25.11.2020. godine i dodala da je prilikom rada obdukcije dobila Naredbu ODT-a, u kojoj nije označeno ime i prezime pokojnika. U odnosu na isto je u Obdukcionom zapisniku označila da se radi o NN ženskom novorođenčetu majke M. P., a potom se u odnosu na isto zajedno sa dr N. R. izjašnjavala i u Nalazu i mišljenju. Medicinska dokumentacija koju su ljekari vještaci imali na uvid, o pregledima P. M. tokom trudnoće, medicinska dokumentacija o bolničkom liječenju P. M. u KCCG, se može dovesti u vezu sa obdukovanim NN ženskim plodom, a sve imajući u vidu izgled ploda na obdukciji i kliničku simptomatologiju P. M., koju je ista imala prilikom liječenja u KCCG.
- Sud je cijenio Obdukcioni Zapisnik Kliničkog centra Crne Gore S.br. ../2020 od 10.04.2020. godine, Nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr I. Č. i dr N. R. od 25.11.2020. godine i izjašnjenje vještaka medicinske struke dr I. Č. na glavnom pretresu, pa je iste prihvatio kao jasne, stručne i bazirane na pravilima struke i nauke.
- Iz Zapisnika o pretresanju računara mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja Uprave policije - CB Podgorica Ku.br. .../20 od 30.07.2020. godine, proizilazi da su policijski službenici navedenog dana izvršili pretres mobilnog telefona okrivljene P. M., marke "Samsung" crne boje IMEI broja ..... sa memorijskom karticom.
- Iz Nalaza i mišljenja vještaka za digitalne dokaze B. S. od 22.10.2020. godine, proizilazi da je vještačenje predmetnog telefona urađeno pomoću forenzičkog softvera za vještačenje mobilnih telefona "UFED". Vještačenje je izvršeno uz pomoć metode "Phisical". Vještačenjem su rekonstruisani i eksportovani sledeći podaci: 423 glasovne komunikacije od čega je 113 izbrisanih, 1326 SMS poruka, od čega je 1022 izbrisanih. Korisnik tog telefona je koristio za komunikaciju sledeće aplikacije: "Facebook", "Viber", "Instagram" i "Whats app". Analizom podataka utvrđeno je da je u tom uređaju korišćena SIM kartica operatera "M:tel", ICCID br. .... Izveštaj koji reprodukuje sam softver je nasnimljen na USB memoriju.
- Sud je cijenio Nalaz i mišljenje vještaka za digitalne dokaze B. S. od 22.10.2020. godine, pa je isti prihvatio kao jasan, stručan i baziran na pravilima struke i nauke.

- Svjedok P. S. u iskazu pred ovlaštenim tužiocem na Zapisniku Kt.br..../20 od 12.06.2020 godine i na glavnom pretresu od 26.01.2021. godine, iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne svjedoči, imajući u vidu da mu je okrivljena P. M. kćerka.
- Svjedok P. B. u iskazu pred ovlaštenim tužiocem na Zapisniku Kt.br..../20 od 12.06.2020 godine i na glavnom pretresu od 26.01.2021. godine, iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne svjedoči, imajući u vidu da joj je okrivljena P. M. kćerka.
- Svjedok P. M. u iskazu pred ovlaštenim tužiocem na Zapisniku Kt.br..../20 od 12.06.2020 godine i na glavnom pretresu od 26.01.2021. godine, iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne svjedoči, imajući u vidu da joj je okrivljena P. M. sestra.
- Svjedok D. G. u iskazu na glavnom pretresu od 06.04.2021. godine, naveo je da poznaje okrivljenu P. M., da je zaposlen u mesari "J." i da je i ona tamo bila zaposlena, do prije godinu dana, otprilike. Radi na proizvodnji roštilj mase za brzu hranu i to je odvojen objekat od mesare. Taj objekat se trenutno nalazi gdje se nalazi i klanica, a to je negdje put T., ne zna kako se zove to mjesto, a K. R. se zove mjesto gdje se nalazi prostor u kojem je zaposlen i gdje se nalaze mašine i komore. P. M. poznaje nekih 2-3 godine. Bio je u emotivnoj vezi sa P. M., otprilike nekih godinu i po dana, ne zna tačno. U Crnoj Gori živi sigurno 20 godina, ima svoju porodicu u L., ima suprugu B. D., ima sina M., snahu J. D. i unuku J. D.. Članovi njegove porodice nijesu dolazili u Crnu Goru da žive, ali dolaze kada mogu kod njega, njegova supruga je dolazila prije 2 godine kod njega, a 2020 godine nije niko od njegove porodice bio kod njega zbog korone. Njegov sin je radio jedno vrijeme u "P.", pa je boravio u jednom periodu sa njim. Sa P. M. se obično gledao u vozilu, gdje bi popričali ili bi popili kafu u nekom kafiću. P. M. je dolazila povremeno i u njegov stan u Ulici S. B., a on nikada nije išao u njenu kuću, zna gdje se nalazi selo u kojem ona živi, ali ne zna koja je njena kuća. P. M. je obično koristila gradski prevoz za dolazak na posao i odlazak kući. P. M. je povremeno dovozio do centra sela, misli da se to selo zove B. P., ali nije je dovozio do njene kuće, nego samo do centra sela. Nekada se dešavalo da je 2-3 puta nedeljno poveze do njenog sela, a nekada da je uopšte ne poveze, kada ona ima prevoz. Nije mu poznato da je P. M. bila u drugom stanju. Nije vidio P. M. preko godinu dana, tačnije nekih 13-14 mjeseci. Preko novina je saznao da se desio taj slučaj, a P. M. je vidio možda 20 dana otprilike prije toga, nije siguran. P. M. i on su samo jednom prilikom pričali o njenoj trudnoći i to 6 mjeseci prije događaja, kada mu je P. M. rekla da ima miom na materici i cistu, ali mu nije rekla da je u drugom stanju. Rekla mu je da je bila kod ljekara i da to treba da operiše. Po firmi u kojoj je zaposlen kružile su priče da je P. M. trudna, pa je pitao da li je to tačno, a ona mu je rekla da to nije tačno, nego da je bolesna. P. M. i on su povremeno imali seksualne odnose. Nije primijetio da je P. M. u drugom stanju, jer je ona inače bila krupna. Ima problem, jer mu je majka umrla od kancera, pa je sasvim izostavio da priča o tome da je P. M. bolesna od toga što mu je navela, jer nije želio da priča sa njom na tu temu, gledao je kao bolesnu ženu. Zadnji put je imao seksualne odnose sa P. M. možda nekih 3-4 mjeseca prije nego što se desio taj slučaj. Nije tada primijetio da je P. M. u drugom stanju. Nakon toga su se rijetko gledali, ali se njihova komunikacija nastavila preko telefona i putem poruka. Misli da P. M. zadnjih 15-20 dana prije tog događaja nije dolazila na posao. U odnosu na događaj P. M. je dolazila nekih 20 dana prije događaja, kod njega u stan, pričali su i popili su kafu. Nije primijetio ni tada da je P. M. u drugom stanju, već je to pripisao njenoj bolesti, a pitao je da li je išla kod ljekara, rekla mu je da zbog korone tu intervenciju ne može da uradi. Samo mu je iz medija poznato to što se desilo sa trudnoćom P. M.. Apsolutno nikakve veze nema sa tim što se P. M. stavlja na teret. Ni nakon tog događaja nije išao kod kuće P. M., a i ne zna gdje joj je kuća. P. M. ga nikada nije zvala da ode kod nje kući, a i ne zna sa kojim pravom bi išao kod nje kući, jer je oženjen, a ona je djevojka. Svakako njihova veza nije bila na njegovu, već na inicijativu P. M.. Sa P. M. je zadnji put telefonom komunicirao to veče kada je ona prebačena na odjeljenje u bolnicu i pitao je hoće li konačno da se operiše, a

ona mu je rekla da hoće i nakon toga više nijesu komunicirali. Nakon toga, telefon P. M. je bio ugašen i nijesu se vidjeli, niti su komunicirali. Kada su komunicirali telefonom, uobičajeno bi to bili razgovori, a imali su i video pozive. P. M. mu nije pokazivala kuću prilikom video poziva, a mogli su da se vide otprilike samo kupatilo i dnevna soba. Nije vidio dvorište P. M. na tim video pozivima. Završio je srednju saobraćajnu školu, vozač je motornih vozila i tehničar za preradu mesa. Nema rodbinu u Podgorici, ali ima poznanike i drugove, u vezi sa poslom koji radi. P. M. nikada nije prespavala u njegovom stanu. Najduže bi se zadržala sat ili dva vremena. Nikada nije upoznao članove porodice P. M., a misli da ona ima brata, snahu, oca i majku i misli da ima jednu sestru, možda i dvije, u to nije siguran. Ne zna da li su njegove kolege znale da su P. M. i on u vezi, ali se po firmi pričalo da je P. M. trudna, a svako priča šta mu je volja. Nije ga niko od kolega pitao da li je u vezi sa P. M., a i da ga je pitao rekao bi da nije, zbog nje. Nije znao da je P. M. trudna, tako da nije mogao ni preduzeti nešto da ona nasilno prekine tu trudnoću. Bio je fer i korektan prema P. M. i odmah joj je rekao kako stoje stvari u vezi njega i njegove porodice, ništa joj nije sakrio, on je mator čovjek, a P. M. je bila prijatna djevojka i rekao joj je šta može da očekuje od njega, u smislu da mogu da popiju kafu, da se druže, da se razumiju kao ljudi i to je to. Nikada mu P. M. nije rekla da želi dijete. P. M. i on nijesu nikada išli u trgovinu garderobe zajedno, možda u market za neke namirnice jesu, ali zajedno nijesu bili, nego ili ona ostane u vozilu ili on ostane u vozilu, a P. M. kupi te namirnice, na primjer sok ili tako nešto. P. M. i on su zajedno kupovali patike za njega i za nju, misli da je bila u pitanju prodavnica "x s.", koja se nalazi preko puta D., a to se desilo možda prije godinu i po, ili dvije, a posmatrano u odnosu na događaj nekih 6-7 mjeseci, možda i godinu prije tog događaja, ne zna. Buni ga, jer ne zna da li je bilo proljeće ili jesen i taj jedan put su bili u kupovinu i misli da nikad više nisu bili. Patike su im upakovali u kutiju i u kesu, ali nije siguran u to. Ne sjeća se ni da li je bila kesa, a i ako je bila koje boje je bila, misli da se radilo o prodavnici "x s.", ali ne pamti te detalje za kесе. Nakon konkretnog događaja pokušavao je da pozove telefonom okrivljenu, možda nekih dva puta, ali bio joj je telefon ugašen, taj broj 068 što je koristila i što je on jedino znao. Povremeno dolazi u mesaru koja se nalazi na "G.", otprilike na nekih 5-6-10 dana, ali P. M. nije bila na poslu nakon događaja.

Objašnjavajući zašto se po firmi pričalo da je P. M. moguće trudna, naveo je da je to možda zato što je počela da dobija na kilaži. P. M. je bila pozamašna u tom periodu, bila je krupne građe, nikada nije bila mršava, imala je konstituciju, ne zna je kao mršavicu. Pojašnjavajući šta je to što je sve "pripisao bolesti", naveo je da nije ništa pripisao, da je pretpostavio da P. M. ima veću bolest nego što mu je rekla. Majka mu je umrla od kancera i ima sasvim drugo mišljenje prema ženama i zbog toga možda malo drugačije gleda na bolest od tada. Kada se po firmi počelo pričati da je P. M. trudna, onda je pitao o tome, a P. M. mu je rekla da ima miom i da to raste i raste i da je zato krupna i da joj se stomak uvećava zbog toga i koliko je razumio da ima vodeni mjehur koji raste, koji se proširuje, a prepao se da ne daj Bože ima ono najgore i nije se htio doticati te teme, jer mu je bilo glupo da pita, odnosno da je ispituje oko toga ako je to bolest. P. M. je inače bila kompletno krupna i možda joj je bio malo veći stomak, ali ne tako da bi se moglo reći da je 100% u drugom stanju. Kada je započinjao vezu sa P. M., ona je bila krupnija, a sada je malo mršavija u odnosu na taj period. P. M. i on su se rastali u dobrim odnosima, ne zna zašto bi bili u lošim odnosima, P. M. mu je bila prije svega drug. Kao i u svakoj vezi, imali su čarke, ali to nije bilo ništa nešto katastrofalno.

- Nakon što je svjedoku D. G. u predložena odbrana koju je okrivljena P. M. dala na glavnom pretresu od 26.01.2021. godine, svjedok D. G. naveo je da ostaje pri iskazu koji je dao, jer je to jedina istina u cijeloj toj priči. Zna da P. M. nikada nije spomenula trudnoću i da uopšte nije informisan da je P. M. trudna. Ne zna gdje je njena kuća, niti je bio, niti je prišao blizu njenom dvorištu. Na svu njenu priču ne zna šta da kaže. Kesa koju P. M. spominje, u pitanju su patike crne sa bijelim polušarama, koje uvijek stoje kući, stare su i možda ih je ona i bacila, a tu kesu je ona ponijela kući, ta kesa nije ostala kod njega. Da je znao da je M. trudna, postoji milion načina da se to riješi, ako je na vrijeme da se abortira, ako je prošlo vrijeme ima uslova i da podiže to dijete. U Crnoj Gori je 20 godina i niko ga ne može osuditi za vezu sa P. M. i da živi sa tim djetetom. Samostalan je i sposoban je da izdržava dijete. Nije tačno da je našao nekog da porodi P. M., nikog ne zna ovdje, a nije ni porodio P. M., ne razumije se u te stvari, a s obzriom da je mesar po zanimanju, neizvodljivo je

da je on porodi. Objašnjavajući kako je izgledalo kupatilo okrivljene koje je vidio na video pozive, naveo je da se sjeća samo da je kupatilo bilo veliko. Zna da ga je P. M. zvala i iz poljskog WC-a i iz dnevne sobe. U toku veze je primijetio da mu je P. M. nekoliko puta kroz poruke rekla da je pokušavala samoubistvo, da hoće da popije tablete, a s obzirom da mu se sjutradan normalno javljala, bilo mu je žao, htio je i ranije da raskinu, ali mu je bilo žao zbog toga, a pripisuje to tome da svako izgubi živce, a u cijeloj toj situaciji je teško živjeti i ostati normalan u ovom društvu.

- Iz Izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Osnovnog suda u Podgorici Ke.br. .../2020 od 18.12.2020. godine, proizilazi da za okrivljenu P. M. u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci.
- Na osnovu naprijed izložene činjenične građe koja proizilazi iz sadržine dokaza provedenih u postupku, sud je nesumnjivo utvrdio da su se u radnjama okrivljene P. M. ostvarili svi bitni elementi bića krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore. Naime, okrivljena P. M. je u periodu od 30.03.2020. godine do 05.04.2020. godine, u P., u selu B. P., svjesna da može učiniti djelo pa je na to pristala, kao majka, lišila života svoje dijete neposredno poslije porođaja, dok je kod nje trajao poremećaj izazvan porođajem u vidu akutnog konfuznog stanja sa težim oblikom prolazne depresije, na način što je nakon porođaja donešenog i za vanmaterični život sposobnog ženskog novorođenčeta, živorođenog u desetom mjesecu materičnog života, ugušila novorođenče stavljajući ga u PVC kesu, koju je sa novorođenčecom ubacila u septičku jamu poljskog toaleta koji se nalazi u dvorištu njene porodične kuće.
- Krivično djelo ubistvo djeteta pri porođaju, shodno odredbi čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore, čini majka koja liši života svoje dijete za vrijeme porođaja ili neposredno poslije porođaja, dok kod nje traje poremećaj izazvan porođajem. Iz navedene zakonske definicije krivičnog djela, proizilazi da biće krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore sadrži tri konstitutivna elementa. Prvi konstitutivni element bića navedenog krivičnog djela predstavlja specifično svojstvo lica koje je izvršilac krivičnog djela, obzirom da navedeno krivično djelo može izvršiti samo majka djeteta. Nadalje, konstitutivni elementi koji moraju biti ostvareni da bi majka djeteta mogla biti označena kao izvršilac predmetnog krivičnog djela predstavlja okolnost da majka liši života svoje dijete u toku ili nakon porođaja, kao i okolnost da kod majke djeteta u vrijeme kada je izvršila predmetno krivično djelo postoji poremećaj koji je izazvan porođajem.
- Da je okrivljena P. M. ostvarila sva navedena obilježja bića krivičnog djela ubistvo djeteta pri porođaju iz čl. 146 Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je utvrdio iz materijalnih dokaza koji su provedeni u predmetnom krivičnom postupku postupku, i to prije svega iz sadržine Službene zabilješke Uprave policije - CB Podgorica Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije, Stanica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici - Jedinica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Obd.br. .../20 od 07.04.2020. godine, koja je sačinjena povodom izuzimanja medicinske dokumentacije o liječenju P. M. i Izvještaja specijaliste "M. C." od 11.03.2020. godine iz kojih je utvrđeno da je dana 11.03.2020. godine, odnosno prije nego što je izvršeno predmetno krivično djelo, kod okrivljene dijagnostikovana trudnoća starosti 34 nedjelje. Nadalje, iz otpusne liste sa epikrizom Kliničkog centra Crne Gore, Ginekološko akušerske klinike na ime P. M. matični br. istorije bolesti ....., utvrđeno je da je okrivljena P. M. liječena u toj ustanovi u periodu od 05.04.2020. godine do 21.04.2020. godine i da je ista primljena na to odjeljenje zbog obilnog vaginalnog krvarenja, na prijemu je bila febrilna i imala je tjelesnu temperaturu 39,2, malaksala, a pri ginekološkom pregledu kolabirala. Tom prilikom, kliničkim i ultrazvučnim pregledom okrivljene P. M. utvrđeno je da je uterus izrazito uvećan, sa ultrazvučnom slikom, zaostalog posteljiničnog tkiva u materici, što upućuje na zaključak da se u periodu prije nego što je liječena u Kliničkom centru Crne Gore okrivljena P. M.

porodila. Nadalje, iz Zapisnika o uviđaju Uprave policije - CB Podgorica, Obd br. .../20 od 06.04.2020. godine i Službene zabilješke Uprave policije - CB Podgorica Odjeljenje bezbjednosti kriminalističke policije, Stanica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u porodici - Jedinica kriminalističke policije za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, utvrđeno je da je prilikom izlaska policije na lice mjesta i pregleda dvorišta kuće P. S., oca okrivljene P. M., u kojoj kući živi i okrivljena P. M., u septičkoj jami poljskog toaleta koji se nalazi u dvorištu navedene porodične kuće, u prisustvu ovlašćenih policijskih službenika, otac okrivljene P. S. našao najlonsku kesu u kojoj se nalazilo beživotno tijelo novorođenčeta i istu je izvukao iz septičke jame, dok je iz Potvrde o ulaženju u stan i druge prostorije Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, utvrđeno da je od P. S. navedenog dana oduzeta kesa u kojoj se nalazilo beživotno tijelo novorođenčeta, a koju je P. S. pronašao u prisustvu policijskih službenika u septičkoj jami ispod poljskog WC-a, o čemu je sačinjena Dokumentacija Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine i Dokumentacija Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine i Potvrda o ulaženju u stan i druge prostorije Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine.

- Takođe, iz Obdukcionog Zapisnika Kliničkog centra Crne Gore S.br. .../2020 od 10.04.2020. godine sa fotodokumentacijom, Dokumentacije Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 07.04.2020. godine, Nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr I. Č. i dr N. R. od 25.11.2020. godine i Izjašnjenja vještaka medicinske struke dr Č. I. na glavnom pretresu od 27.05.2021. godine, utvrđeno je prilikom obdukcije novorođenčeta koje je pronađeno u septičkoj jami ispod poljskog Wc-a, koji se nalazi u dvorištu porodične kuće okrivljene, da se radi o ženskom novorođenčetu, koje je donešeno i za vanmaterični život sposobno, živo rođeno u 10 mjesecu materičnog života, a da je smrt nasilna i da je nastupila usled ugušenja. Takođe je navedeno da obdukcijom nije utvrđeno postojanje anomalija inkompatibilnih sa životom. Navedeno ugušenje može biti uzrokovano stavljanjem novorođenčeta u PVC kesu i stavljanja kese u septičku jamu poljskog toaleta. Ugušenje je takođe moglo nastati i zatvaranjem nosa i usta šakom/šakama druge osobe, ili pak nekim za vazduh nepropusnim materijalom. Dakle, sudskomedicinski, imajući u vidu da se leš u vrijeme obdukcije nalazio u fazi truležnih promjena, nije moguće pouzdano utvrditi tačan način na koji je plod ugušen, pri čemu oba pomenuta entiteta (stavljanje u plastičnu kesu i zatvaranje nosa i usta) spadaju u istu grupu asfiktičnih povreda (povrede nastale poremećajem disanja) - zapušanje nosa i usta. Smrt ženskog novorođenčeta je nastupila u periodu od oko 4 do 8 dana prije dana rada obdukcije 07.04.2020. godine, o čemu u prilog govori izgled tijela ploda na obdukciji kao i vrijeme nastanka zdravstvenih tegoba porodilje, koje su u vezi sa porođajem. Medicinska dokumentacija koju su ljekari vještaci imali na uvid, o pregledima P. M. tokom trudnoće, medicinska dokumentacija o bolničkom liječenju P. M. u KCCG, se može dovesti u vezu sa obdukovanim NN ženskim plodom, a sve imajući u vidu izgled ploda na obdukciji i kliničku simptomatologiju P. M., koju je ista imala prilikom liječenja u KCCG.
- Da je kod okrivljene P. M. prilikom izvršenja predmetnog krivičnog djela postojao poremećaj koji je izazvan porođajem, sud je utvrdio iz Nalaza i mišljenja Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I. od 06.07.2020. godine i Dopune Nalaza i mišljenja Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I. od 23.11.2020. godine, iz kojih je utvrđeno da se okrivljena P. M. nakon porođaja nalazila u stanju duševnog poremećaja izazvanog porođajem, sa konstatacijom da je postojalo akutno konfuzno stanje sa težim oblikom prolazne depresije, koji duševni poremećaj, prema pravnoj terminologiji, odgovara privremenoj duševnoj poremećenosti. Takođe iz navedenog Nalaza i Dopune Nalaza sud je utvrdio da je uračunljivost, odnosno sposobnost shvatanja značaja djela, kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u deliktnoj situaciji kod okrivljene bila bitno smanjena.
- Sud je cijenio odbranu okrivljene P. M., koja je tvrdila da nije izvršila predmetno krivično djelo, već da je to uradio D. G. sa kojim je bila u emotivnoj vezi, objašnjavajući da toga dana kada se desio ovaj događaj nije bila kući od 10,00 časova do 17,00 časova, a to je bio ponedjeljak, ne sjeća se datuma. Bila je kod D. G., u stanu, koji je on iznajmio na Z., u L., u Ulici S. B. br. xx/x, x sprat. D. G. i ona su bili u intimnim odnosima i on je znao

da je ona ostala trudna, a to mu je rekla kada je vidjela da nema više ciklus. Nije išla kod ljekara nakon što je ostala trudna, jer je bilo strah. I nakon što je ostala u drugom stanju bila je u vezi sa D. G., a D. G. se nije složio sa tim što je ona zadržala trudnoću, on je insistirao da ona abortira, a ona to nije željela, jer voli djecu, a to joj je bilo prvo dijete. Zna da je bio ponedjeljak kada je pozvala D. G., dok je bila na poslu i rekla mu je da se ne osjeća dobro, da nešto nije u redu sa njom i D. G. je došao po nju, oko 10,00 časova i povezo je u njegov stan. Kada su došli u stan D. G., tražila je da joj donese nešto da popije jer je bila žedna, on joj je donio sok iz kuhinje, a šta je bilo u tom soku ne zna, odnosno ne zna šta joj je D. G. stavio u taj sok. Posle izvjesnog vremena je zaspala i ne sjeća se ničega šta je dalje bilo sa njom. Kada se probudila i to nakon sat vremena, ponovo je tražila D. G. da joj da nešto da popije i on joj je dao sok i ponovo je zaspala, a nakon toga se ničega ne sjeća. Nakon što je zaspala drugi put, spavala je baš dugo i probudila se oko 14:30 časova ili 16,00 časova, nije sigurna. Kada se drugi put probudila na sebi je imala trikmajicu, a majica koju je bila obukla preko trikmajice bila joj je skinuta i stavljena na drugi krevet, a takođe je prije toga na sebi imala i helanke, koje nijesu bile na njoj kada se probudila. Tom prilikom, imala je nadogradnju na noktima i ruke su joj bile ljepljive, a ispod noktiju bila joj je krv, zna da je prethodno bila oprala ruke i mirisale su joj ruke na vlažne maramice. Kada je pitala D. G. šta joj je sa rukama, on joj je rekao da je možda takla meso u mesari, ali su joj ruke mirisale na vlažne maramice. Kada se probudila drugi put, na krevetu na kojem je spavala bila je druga posteljina u odnosu na onu što je bila prije toga. Bila je u 34. nedjelji trudnoće, odnosno u osmom mjesecu trudnoće, a kada je bila kod doktora ginekologa u martu 2020. godine, doktorica joj je rekla da treba da se porodi u aprilu. Ne zna koji je datum bio kada se sve to desilo, zna samo da je bio ponedjeljak, a kada se probudila drugi put u stanu D. G., osjetila je bolove u predjelu stomaka i bilo joj je crveno i modro u predjelu stomaka, jer je zavrnila trikmajicu da pogleda stomak, njen stomak je izgledao tako kao da je stiskan dio ispod rebara na prednjoj strani. Nije mogla da ustane zbog bolova u stomaku, ali nije krvarila. Pitala je D. G. zašto je boli dio u predjelu stomaka, jer je još uvijek rano da se porodi, a on joj je odgovorio: "Nema veze, to je tako normalno.". Onda je ustala iz kreveta, obukla se i krenula je kući, a D. G. je odvezao kući autom do ulice u kojoj se nalazi njena kuća, a nije imala blage veze što se desilo sa njom dok je bila u stanu D. G.. Stomak joj je izgledao isto kao i prije nego što je došla u stan kod D. G., bio je iste veličine, a sva je bila otečena. Kada je došla kući sjedjela je malo sa njenima i pošla je da legne. Zaspala je malo i probudila se na podu krvareći, gdje je našla njena majka, u toku noći. Ustala je, pošla je do WC-a i obrisala se, stavila je uložak i legla je. Nakon toga je sve bilo normalno, njeni je kući nijesu pitali šta joj je. Njena porodica je znala da ima jednu cistu na maloj karlici, a drugu u predjelu prednje strane stomaka, sa desne strane. Bila je normalno te večeri i porodica joj te večeri nije rekla da ide kod ljekara. Pozlilo joj je tek u nedjelju, nije znala šta se dešava sa njom. Od ponedjeljka do nedjelje je ležala kući, nije išla na posao. U nedjelju joj je pozlilo, počela je da drhti, nije mogla da diše, pošla je u kupatilo i pala je pored kade, bilo joj je hladno. Nekako se vratila od kupatila do sobe i legla je na krevet. Nakon toga, njena porodica je zvala Hitnu pomoć i nije ni znala da je D. G. porodio 30.03.2020. godine, jer toga nije bila svjesna. Saznala je da se porodila kada su je iz Hitne pomoći odveli u Urgentni centar, kada su joj rekli da je posteljica zaboravljena u njoj i da se nasilno porodila, ona je to tako shvatila. Njena porodica joj je rekla, odnosno njeni roditelji su joj rekli da je beba pronađena u septičkoj jami. Rekli su joj da je dolazila policija, a ona je za to vrijeme bila u bolnici na operaciji, zbog posteljice koja joj je ostala i ciste su joj izvukli. D. G. je nekog platilo da je porodi nasilno, jer D. G. nije bio u stanu kada se probudila drugi put, nego je došao nakon 20 minuta od njenog drugog buđenja, a kada ga je pitala gdje je bio i šta je sa njom bilo i zašto joj je skinuta odjeća, rekao je da je bio u prodavnici, da joj je možda bilo vruće i da se sama skinula. Kada je krenula kući iz stana D. G., on je odvezao njegovim vozilom "Volkswagen Sharan" plave boje, leskovačkih registarskih oznaka. Prilikom izlaska sa stana, primijetila je da je D. G. nosio neku crnu, veliku kesu i stavio je na zadnje sjedište vozila.

- Radi provjere navoda odbrane okrivljene P. M., sud je saslušao svjedoka D. G.. U svom svjedočkom iskazu, svjedok D. G. je naveo da poznaje okrivljenu P. M., da je zaposlen u mesari "J." i da je i ona tamo bila zaposlena. P. M. poznaje nekih 2-3 godine. Bio je u emotivnoj vezi sa P. M., otprilike nekih godinu. Sa P. M. se obično gledao u vozilu, gdje bi popričali ili bi popili kafu u nekom kafiću. P. M. je dolazila povremeno i u

njegov stan u Ulici S. B., a on nikada nije išao u njenu kuću, zna gdje se nalazi selo u kojem ona živi, ali ne zna koja je njena kuća. P. M. je obično koristila gradski prevoz za dolazak na posao i odlazak kući. P. M. je povremeno dovozio do centra sela, misli da se to selo zove B. P., ali nije je dovozio do njene kuće, nego samo do centra sela. Nije mu poznato da je P. M. bila u drugom stanju. Preko novina je saznao da se desio taj slučaj, a P. M. je vidio možda 20 dana otprilike prije toga, nije siguran. P. M. i on su samo jednom prilikom pričali o njenoj trudnoći i to 6 mjeseci prije događaja, kada mu je P. M. rekla da ima miom na materici i cistu, ali mu nije rekla da je u drugom stanju. Rekla mu je da je bila kod ljekara i da to treba da operiše. Po firmi u kojoj je zaposlen kružile su priče da je P. M. trudna, pa je pitao da li je to tačno, a ona mu je rekla da to nije tačno, nego da je bolesna. Nije primijetio da je P. M. u drugom stanju, jer je ona inače bila krupna. Apsolutno nikakve veze nema sa tim što se P. M. stavlja na teret. Sa P. M. je zadnji put telefonom komunicirao to veče kada je ona prebačena na odjeljenje u bolnicu i pitao je hoće li konačno da se operiše, a ona mu je rekla da hoće i nakon toga više nijesu komunicirali. Nakon toga, telefon P. M. je bio ugašen i nijesu se vidjeli, niti su komunicirali. Nije tačno da je našao nekog da porodi P. M., nikog ne zna ovdje, a nije ni porodio P. M., ne razumije se u te stvari, a s obzriom da je mesar po zanimanju, neizvodljivo je da je on porodi.

- Nakon analize odbrane okrivljene P. M. i dovođenja iste u vezu sa sadržinom materijalnih dokaza koji su provedeni u predmetnom krivičnom postupku, kao i sa iskazom svjedoka D. G., sud je odbranu okrivljene P. M., cijenio kao neistinitu, nelogičnu i usmjerenu na pokušaj okrivljene da izbjegne krivičnu odgovornost za krivično djelo koje joj je stavljeno na teret. Naime, nelogična je i za sud neprihvatljiva tvrdnja okrivljene da je porodio svjedok D. G. sa kojim je bila u emotivnoj vezi, obzirom da se svjedok D. G. izjasnio da nije ni znao da je okrivljena P. M. trudna i da mu je ista pričala da ima miom na materici i da joj od toga raste stomak, koje navode svjedoka D. je sud prihvatio kao istinite, obzirom da je i sama okrivljena navela da je činjenicu da je u drugom stanju krila i od članova svoje porodice i da ni sa njima nije razgovarala o tome. Takođe, sud je prihvatio iskaz svjedoka D. G. da nije znao gdje okrivljena P. M. tačno živi, jer je istu, kada bi je dovezao ostavljao dalje od kuće, imajući u vidu da se u tom dijelu svoje odbrane okrivljena o navedenoj okolnosti izjasnila na istovjetan način. Imajući u vidu navedene okolnosti, sud je odbranu okrivljene cijenio naknadno iskonstruisanom sa ciljem da predstavi da je svjedok D. G. angažovao neko lice da je bez njenog znanja navodno porodi u njegovom stanu, a da zatim stavi novorođenče u kesu, koju je zatim stavio na zadnje sjedište vozila u kojem se nalazila i okrivljena i odveze je do blizu njene kuće, a nakon toga neopaženo uđe u dvorište kuće okrivljene, a zatim i u poljski WC i tamo ubaci kesu u kojoj se nalazio tijelo njenog djeteta. Osim navedenog, nelogično je da je okrivljena nakon boravka u stanu okrivljenog vidjela da joj je stomak bio crven i modar a da nije zatražila ljekarsku pomoć zbog toga, iako je znala da je u drugom stanju, a ljekarsku pomoć nije zatražila ni u periodu od ponedjeljka do nedjelje, iako se po sopstvenom kazivanju loše osjećala.
- Cijeneći psihički odnos okrivljene P. M. prema izvršenom krivičnom djelu, sud je našao da je okrivljena postupajući na prethodno opisani način, odnosno na način što je kao majka, lišila života svoje dijete neposredno poslije porođaja, dok je kod nje trajao poremećaj izazvan porođajem u vidu akutnog konfuznog stanja sa težim oblikom prolazne depresije, na način što je nakon porođaja donešenog i za vanmaterični život sposobnog ženskog novorođenčeta, živorođenog u desetom mjesecu materičnog života, ugušila novorođenče stavljajući ga u PVC kesu, koju je sa novorođenčetom ubacila u septičku jamu poljskog toaleta koji se nalazi u dvorištu njene porodične kuće, pri čemu je bila svjesna da može učiniti djelo pa je na to pristala, čime se njen psihički odnos prema izvršenom krivičnom djelu manifestuje kao eventualni umišljaj.
- Sud je prilikom odlučivanja o vrsti i visini krivične sankcije imao u vidu sve okolnosti na strani okrivljene koje su od značaja za njen izbor i visinu pa je u smislu čl. 42 Krivičnog zakonika Crne Gore od olakšavajućih okolnosti na strani okrivljene cijenio njenu neosuđivanost, a što je utvrđeno iz Izvoda iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde Osnovnog suda u Podgorici Ke.br. .../2020 od 18.12.2020. godine, dok otežavajućih okolnosti nije bilo.



- Sud je imajući u vidu naprijed navedene olakšavajuće okolnosti, a u odsustvu otežavajućih okolnosti okrivljenoj izrekao uslovnu osudu, kojom joj je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno je odredio rok provjeravanja od 2 (dvije) godine, odnosno da se utvrđena kazna neće izvršiti ako okrivljena za vrijeme od 2 (dvije) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Sud je našao da se u konkretnom slučaju, imajući u vidu sve navedeno, može očekivati da će se upozorenjem uz prijetnju kaznom uticati na okrivljenu da ubuduće ne vrši krivična djela, te da nije nužno da se kazna primjeni radi krivičnopravne zaštite, pa je sud mišljenja da će se u konkretnom slučaju uslovnom osudom iz izreke ove presude u potpunosti ostvariti svrha izricanja ove krivične sankcije iz čl. 52 Krivičnog zakonika Crne Gore, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4 st. 2 Krivičnog zakonika Crne Gore.
- 
- Na osnovu čl. 226 Zakonika o krivičnom postupku okrivljena je obavezna da na ime troškova krivičnog postupka u korist budžeta Crne Gore plati iznos od 665,50 eura, od čega iznos od 363,00 eura, koji se odnosi na ime troškova za angažovanje Komisije vještaka medicinske struke prof. dr S. M., dr Ž. G. i psihologa B. S. I., iznos od po 66,00 eura, koji se odnosi na ime troškova za angažovanje vještaka medicinske struke dr N. R. i dr I. Č., iznos od 44,00 na ime izjašnjenja vještaka medicinske struke na glavnom pretresu i iznos od 126,50 eura koji se odnosi na ime troškova za angažovanje vještaka za digitalne dokaze B. S., a na ime sudskog paušala iznos od 40,00 eura, a koji paušal je odmjeren shodno složenosti predmeta, trajanju postupka i imovnim prilikama okrivljene.
- Sud je cijenio sadržinu Zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine Potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine, na ime P. S. o oduzimanju lovačke puške i municije, Dokumentacije Uprave policije - CB Podgorica br. .... od 06.04.2020. godine, Potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije - CB Podgorica Obd.br. .../20 od 06.04.2020. godine na ime P. M., Zapisnika o pretresanju računara mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja Uprave policije - CB Podgorica Ku.br. .../20 od 30.07.2020. godine i Nalaza i mišljenja vještaka za digitalne dokaze B. S. od 22.10.2020. godine, pa je našao da isti nijesu od uticaja na donošenje drugačije odluke u konkretnoj krivičnopravnoj stvari.
- Na osnovu izloženog, a shodno čl.374 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci presude.
- OSNOVNI SUD U PODGORICI Dana 27.05.2021. godine
- ZAPISNIČARKA, S U D I J A,
- Mitrović Anđela Nada Rabrenović
- DN-a: Po primjerak presude dostaviti: - ODT Podgorica, - okrivljenoj P. M.
- - a/a
- Postupljeno dana: 14.06.2021 godine
- Službenik Suda, \_\_\_\_\_

- ZAPISNIČARKA, S U D I J A,
- Mitrović Anđela, s.r. Nada Rabrenović, s.r.

- PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba
- Višem sudu u Podgrici, u roku od 8 dana
- od dana prijema pisanog otpravka,
- a preko ovog Suda.

- ZTO: